

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 691/2538

ห้างหุ้นส่วนจำกัดภาววิกิจ

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวหินขนส่ง กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวหินขนส่ง ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายอมร มุขารัตน์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกิน 200,000 บาทต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความแพ่ง มาตรา 248 ฎีกาข้อ 2.2 และ 2.3 ล้วนเป็นปัญหา ข้อเท็จจริงจึงไม่รับฎีกาของจำเลยทั้งสองคืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด จำเลยทั้งสองเห็นว่า ฎีกาที่ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของจำเลยทั้งสองด้วย หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 158) ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ เจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว(อันดับ 152) จำเลยทั้งสองจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 155)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ปัญหาเรื่องอายุความตามฎีกาของจำเลยข้อ 2.3 จำเลยฎีกาว่า การที่โจทก์ผู้ให้เชื่อซื้อฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากทรัพย์ที่เชื่อซื้อซึ่งโจทก์ยึดคืนมาชำรุดทรุดโทรม โจทก์ขายได้ราคาต่ำกว่าค่าเชื่อซื้อที่ค้างชำระซึ่งผู้เชื่อซื้อจะต้องรับผิดชอบเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ผู้เชื่อซื้อใช้ทรัพย์บุบสลาย จึงมีอายุความ 6

เดือน นับแต่ วันที่โจทก์ได้รับทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 562,563 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ให้ศาลชั้นต้นรับฎีกาข้อ 2.3 ของจำเลย แล้วดำเนินการต่อไป

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว ปัญหาเรื่องอายุความตามฎีกาของจำเลยข้อ 2.3 จำเลยฎีกาว่า การที่โจทก์ผู้ให้เช่าซื้อฟ้องเรียกค่าเสียหายเนื่องจากทรัพย์สินที่เช่าซื้อซึ่งโจทก์ยึดคืนมาชำรุดทรุดโทรม โจทก์ขายได้ราคาต่ำกว่าค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระซึ่งผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบเป็นการฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ผู้เช่าซื้อใช้ทรัพย์สินบุบสลาย จึงมีอายุความ 6 เดือน นับแต่ วันที่โจทก์ได้รับทรัพย์สินที่เช่าซื้อคืน ตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ มาตรา 562,563 เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมาย ให้ศาลชั้นต้นรับฎีกาข้อ 2.3 ของจำเลย แล้วดำเนินการต่อไป

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-ธีระจิต ไชยาคำ-สถิตย์ สิทธิลักษณ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>